상법

◉ 각 문제의 보기 중에서 물음에 가장 합당한 답을 고르시오.

1. 상법상 상업사용인에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 지배인은 영업주의 허락 없이 영업주를 위하여 다른 영업을 양수하고 그 영업의 지배인을 선임할 수 있다.

② 회사가 구매부장의 구매업무에 관한 대리권을 제한하더라도 이로써 선의의 제3자에게 대항하지 못한다.

③ 표현지배인은 재판 외의 행위뿐만 아니라 재판상의 모든 행위에 관하여도 그 영업소의 지배인과 동일한 권한을 가진다.

④ 영업주는 상업사용인이 경업금지의무를 위반하여 한 거래행위가 제3자의 계산으로 한 경우 제3자에 대하여 그가 얻은 이득의 양도를 청구할 수 있다.

⑤ 주식회사의 지배인은 당해 회사의 감사의 직무를 겸할 수 있으며 지배인은 의사능력을 갖춘 자연인이어야 한다.

2. 상법상 가맹업에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 가맹업자는 가맹상의 영업을 위하여 필요한 지원을 하여야 한다.

② 가맹상이 그 영업을 양도하기 위하여 가맹업자에게 동의를 요구하는 경우 가맹업자는 특별한 사유가 없더라도 동의하지 않을 수 있다.

③ 가맹상은 계약이 종료한 후에도 가맹계약과 관련하여 알게 된 가맹업자의 영업상의 비밀을 준수하여야 한다.

④ 가맹업자는 다른 약정이 없으면 가맹상의 영업지역 내에서 동일 또는 유사한 업종의 영업을 하거나 동일 또는 유사한 업종의 가맹계약을 체결할 수 없다.

⑤ 가맹계약상 존속기간에 대한 약정이 있더라도 부득이한 사정이 있다면 각 당사자는 상당한 기간을 정하여 예고한 후 가맹계약을 해지할 수 있다.

3. 상법상 상업등기에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 개인 상인의 상호가 일단 등기된 후에 이루어진 상호의 변경 또는 소멸은 지체없이 등기를 해야 하는 절대적 등기사항이다.

② 판례에 의하면 법원의 등기관은 등기신청요건에 관한 형식적 심사권은 물론 그 신청사항의 진위여부까지 심사할 실질적 심사권을 가진다.

③ 상인이 등기된 상호를 A, B순으로 이중양도한 경우 선의의 B가 먼저 등기하더라도 A에게 이를 대항할 수 없다.

④ 자본금액 2,000만원으로 미성년자가 법정대리인의 허락을 얻어 영업을 하는 때에는 등기를 하여야 하나 그 법정대리인이 미성년자를 위하여 영업을 하는 때에는 등기할 사항이 아니다.

⑤ 상인이 A를 지배인으로 선임하였으나 과실로 B를 지배인으로 선임등기한 경우 B가 지배인이 아니라는 사실을 선의의 제3자에게 대항할 수 있다.

4. A는 당구장을 개업하기 위하여 자본금액 500만원으로 상업빌딩의 점포를 임차하고 장사를 시작하였다. 5년 후 당구장이 번창하자 B와 점포확장공사계약을 체결하고 완공한 다음 현재 운영하고 있다. 이에 대한 상법상의 설명으로 틀린 것은?

① A의 당구장 영업은 공중접객업에 해당한다.

② A의 당구장 개업을 위한 점포임대차계약의 체결은 보조적 상행위로 본다.

③ A의 당구장 영업을 위한 점포확장공사계약의 체결은 보조적 상행위로 본다.

④ A가 옆가게 음식점 주인 C에게 금전을 대여한 것은 영업을 위하여 하는 것으로 간주한다.

⑤ A가 자본금액 500만원으로 당구장을 개업한 당시에 지배인을 선임하더라도 상법상 지배인의 규정이 적용되지 않는다.

5. 상법상 상호계산에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 상인과 비상인간에 상시 거래관계가 있는 경우 상호계산계약을 체결할 수 있다.

② 각 당사자는 언제든지 상호계산계약을 해지할 수 있고 이 경우 즉시 계산을 폐쇄하고 그 잔액의 지급을 청구할 수 있다.

③ 상계로 인한 잔액채권에 대하여 채권자는 계산폐쇄일 이후의 법정이자를 청구할 수 있다.

④ 당사자가 채권채무의 각 항목을 기재한 계산서를 승인한 때라도 그 각 항목에 착오가 있는 경우 이의를 제기할 수 있다.

⑤ 어음으로 인한 채권채무가 상호계산에 계입된 경우 어음채무자가 변제하지 않더라도 당사자는 그 채무의 항목을 상호계산에서 제거할 수가 없다.

6. 상법상 운송주선업을 영업으로 하는 A가 B로부터 물건운송주선을 위탁받았다. 이에 대한 상법상 설명으로 틀린 것은?

① A가 B와의 운송주선계약으로 운임의 액을 정한 경우에는 다른 약정이 없으면 따로 보수를 청구하지 못한다.

② A가 B의 청구에 의하여 화물상환증을 작성한 경우에는 직접 운송하는 것으로 본다.

③ A의 경과실로 물건이 전부 멸실한 경우 A의 B에 대한 채무불이행 책임에는 운송인의 정액배상책임규정이 준용된다.

④ A는 운송물에 관하여 받을 보수, 운임, 기타 위탁자를 위한 체당금이나 선대금에 관하여서만 그 운송물을 유치할 수 있다.

⑤ A의 B 또는 수하인에 대한 채권은 1년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성된다.

7. 상법상 상사매매에 있어서 매수인의 목적물 검사와 하자통지의무를 규정하는 상법 제69조 제1항의 내용에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 매수인의 목적물 검사 및 하자통지의무는 상인 간 매매에서 적용되고 상인과 비상인간의 매매에서는 적용되지 않는다.

② 판례에 의하면 특정한 주문자의 수요를 맞추기 위한 것과 같이 대체할 수 없는 물건을 제작 공급하는 계약에서는 적용되지 않는다.

③ 매수인이 상법의 규정대로 목적물을 검사하고 하자통지의무를 이행한 경우 선의의 매도인에게 손해배상 또는 대금감액을 청구할 수 있으나 계약해제는 할 수 없다.

④ 매수인이 목적물검사 및 하자통지의무를 위반한 경우 매수인은 선의의 매도인에 대하여 하자담보책임을 추궁할 수 없을 뿐 이로 인한 어떠한 책임이 생기는 것은 아니다.

⑤ 판례에 의하면 상법 제69조 제1항은 임의규정으로 당사자는 그 적용을 배제하는 특약을 할 수 있다.

8. 상법상 개입제도에 대한 설명으로 옳은 것은?

① 대리상이 본인의 허락없이 자기의 계산으로 경업거래를 한 경우 본인이 개입권을 행사하면 직접 대리상의 거래상대방에 대하여 그 계약상의 권리를 취득한다.

② 이사의 경업거래금지의무위반에 대한 주식회사의 개입권은 그 거래가 있은 날로부터 1년이 경과하면 소멸한다.

③ 위탁매매인이 개입권을 행사한 경우 위탁매매인이 직접 그 매도인이나 매수인이 되기 때문에 위탁매매인은 위탁자에게 보수를 청구할 수 없다.

④ 운송주선인이 개입권을 행사하기 위해서는 운임에 관한 거래소의 시세가 있어야 한다.

⑤ 중개인이 임의로 당사자 일방의 성명 또는 상호를 상대방에게 표시하지 않은 경우 중개인은 그 상대방에 대하여 중개한 계약의 당사자가 된다.

9. 상법상 상환에 관한 종류주식과 전환에 관한 종류주식에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 회사가 의결권이 제한되는 종류주식을 발행하면서 그 주주에게 당해 주식의 상환을 청구할 수 있는 권리를 부여할 수 없다.

② 회사가 상환권을 가진 상환에 관한 종류주식을 발행한 회사가 그 종류주식을 상환하면 회사의 자본금은 감소한다.

③ 상환에 관한 종류주식을 발행한 회사가 그 종류주식을 상환할 경우 다른 회사가 발행한 종류주식을 상환의 대가로 교부할 수 있다.

④ 주주명부 폐쇄기간 중에 전환에 관한 종류주식을 가진 주주가 의결권 있는 주식으로 전환을 청구하면 그 폐쇄기간 중의 주주총회 결의에서 전환으로 발행된 신주의 의결권을 행사할 수 있다.

⑤ 전환에 관한 종류주식의 경우 전환으로 인해 발행되는 신주 1주의 액면가와 전환으로 인해 소멸하는 전환주식 1주의 액면가는 다를 수 있다.

10. 상법상 주식의 병합, 분할, 소각에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 무액면주식을 발행한 회사가 배당가능이익을 재원으로 하여 취득한 자기주식은 자본금 감소 없이 이사회 결의만으로 소각할 수 있다.

② 액면주식을 분할하기 위해서는 정관변경 절차를 거쳐야 한다.

③ 액면주식이 분할된 경우 이로 인해 종전의 주주가 받을 주식에 대하여도 종전의 주식을 목적으로 한 질권을 행사할 수 있다.

④ 액면주식이 분할되면 발행주식총수가 증가하지만 자본금에는 변화가 없다.

⑤ 회사의 이익을 주주들에게 분배할 목적으로 액면주식을 병합하는 방법으로 행하는 자본금 감소는 채권자이의절차가 완료되지 않았더라도 주권제출기간이 종료하면 그 효력이 생긴다.

11. 상법상 주식회사 발기인의 회사에 대한 자본충실책임에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 설립등기 후 주식인수인의 주식인수의 청약이 취소된 때는 별도의 의사표시가 없어도 발기인이 이를 인수한 것으로 본다.

② 설립등기 후 주식인수인이 납입을 완료하지 않은 주식이 있는 때는 발기인이 납입담보책임을 부담한다.

③ 주식인수인이 납입을 해태한 경우 발기인이 납입담보책임을 이행하면 주식인수인이 그 주식을 취득한다.

④ 주식인수인이 인수를 취소한 주식에 대해 발기인이 인수담보책임을 이행하면 발기인이 그 주식을 취득한다.

⑤ 발기인의 인수담보책임이나 납임담보책임은 총주주의 동의로 면제할 수 있다.

12. 甲주식회사의 정관은 신주발행사항은 이사회가 결정한다고 규정하고 있으며, 甲회사는 회사자금을 조달할 목적으로 신주를 발행하면서 주식의 소유비율에 따라 주주들에게 신주를 배정하였다. 이에 관한 상법상 설명으로 옳은 것은?

① 판례에 의하면 甲회사의 정관규정 또는 신주발행에 관한 이사회 결의에서 신주인수권의 양도에 관한 사항을 정하지 않았다고 하더라도 신주인수권의 양도가 전혀 허용되지 않는 것은 아니다.

② 甲회사는 주주들이 신주인수의 청약을 하지 않아 실권된 주식을 다시 제3자에게 배정할 수 없다.

③ 이사회 결의에서 신주인수권 양도에 관한 사항을 정한 경우 주주들은 신주인수권증서를 발행받아야 신주인수권을 취득할 수 있다.

④ 주주가 신주를 인수한 후 납입기일까지 납입을 하지 않으면 甲회사가 별도로 해제의 의사표시를 해야 실권이 이루어진다.

⑤ 신주를 인수한 주주가 납입기일에 이행기가 도래한 甲회사에 대한 금전채권을 가지고 있다면 회사의 동의 없이 주주의 일방적 의사표시만으로 주식대금 납입의무와 상계할 수 있다.

(계속)

13. 甲주식회사는 乙주식회사의 발행주식총수의 60%를 소유하고 있으며, 아울러 丙주식회사의 발행주식총수의 10%를 소유하고 있다. 한편 丙회사는 甲회사의 주식 7%를 소유하고 있다. 이러한 주식 소유관계에 관한 상법상 설명으로 틀린 것은?(각 지문은 독립된 것임)

① 甲, 乙, 丙회사가 더 이상 주식을 취득하지 않는다면 丙회사가 가진 甲회사 주식 7%는 의결권이 있다.

② 乙회사가 丙회사 주식을 1% 추가로 취득하면 丙회사가 가진 甲회사 주식 7%는 의결권이 없다.

③ 丙회사가 甲회사의 주식을 5% 추가로 취득하면 甲회사가 가진 丙회사의 주식 10%는 의결권이 없다.

④ 甲회사가 丙회사의 주식을 1% 추가로 취득하면 丙회사가 가진 甲회사 주식 7%는 의결권이 없다.

⑤ 丙회사가 乙회사의 주식을 11% 추가로 취득하면 甲회사가 가진 丙회사의 주식 10%는 의결권이 없다.

14. 비상장회사인 甲주식회사는 직전 결산기의 배당가능이익을 재원으로 하여 주주들로부터 일정기간 신청을 받아 자기주식을 취득하려 한다. 이에 관한 상법상 설명으로 옳은 것은?

① 甲회사는 甲회사의 명의와 계산으로 자기주식을 취득할 수 있다.

② 상법은 甲회사가 취득할 수 있는 자기주식의 종류와 수 등을 결정할 수 있는 기관을 주주총회로 한정하고 있다.

③ 甲회사가 자기주식을 취득한 영업연도의 결산기에 결손이 발생한 경우 이사가 과실로 결손을 예견하지 못했음을 甲회사가 증명해야 이사에게 배상책임을 물을 수 있다.

④ 甲회사는 취득한 자기주식을 상당한 기간 내에 처분해야 할 의무를 부담한다.

⑤ 甲회사가 자기주식을 처분하는 경우 상법은 명문의 규정으로 주주들에게 자신의 주식 소유비율에 따라 우선적으로 자기주식을 양수할 수 있는 권리를 인정한다.

15. 상법의 명문규정에 의하여 주식회사 이사회의 권한사항을 정관에 의해 주주총회의 권한사항으로 정할 수 있도록 허용되는 경우가 아닌 것은? (자본금 10억원 미만의 주식회사는 고려하지 않음)

① 대표이사의 선임

② 정관에 규정되어 있지 아니한 신주발행사항의 결정

③ 회사와 이익상충의 우려가 있는 이사의 자기거래에 대한 승인

④ 법정준비금의 자본금 전입

⑤ 정관에 규정되어 있지 아니한 전환사채발행사항의 결정

16. 甲주식회사의 주주총회결의와 관련하여 주주가 의결권을 행사할 수 있는지 여부에 관한 상법상 설명으로 틀린 것은?

① 주주 A는 자신이 개인적으로 운영하는 영업을 甲회사가 양수하는 것을 승인하기 위한 주주총회결의에서 의결권을 행사할 수 없다.

② 주주이자 이사인 B는 자신의 이사직 수행에 대한 보수액을 결정하기 위한 주주총회결의에서 의결권을 행사할 수 있다.

③ 주주 C를 이사로 선임하기 위한 주주총회결의에서 C는 의결권을 행사할 수 있다.

④ 판례에 의하면 정관에 대리인의 자격을 주주로 한정하고 있어도 주주인 乙회사의 피용자는 乙회사의 의결권을 대리행사 할 수 있다.

⑤ 주주이자 이사인 B를 이사직에서 해임하기 위한 주주총회결의에서 B는 의결권을 행사할 수 있다.

17. 상법상 甲주식회사의 주주총회 결의요건 계산에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 甲회사가 乙주식회사의 발행주식총수의 12%를 소유한 경우 乙회사가 소유한 甲회사의 주식은 甲회사의 발행주식총수에 산입되지 않는다.

② 甲회사가 가진 자기주식의 수는 발행주식총수에 산입된다.

③ 甲회사의 주주총회결의와 관련하여 특별이해관계 있는 주주가 가진 의결권의 수는 출석한 주주의 의결권 수에 산입된다.

④ 甲회사의 감사 선임결의에서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 5%를 소유한 주주의 의결권 수는 출석한 주주의 의결권 수에 전부 산입된다.

⑤ 甲회사가 발행한 의결권이 없는 종류주식은 甲회사의 발행주식총수에 산입된다.

18. 상법상 비상장회사의 주주총회결의취소의 소에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 일부 주주에게 소집통지를 하지 않은 채 절차가 진행되어 이루어진 주주총회결의에 대해서는 소집통지를 받고 주주총회결의에 참가한 주주도 주주총회결의취소의 소를 제기할 수 있다.

② 취소원인이 있는 주주총회결의의 성립 당시에는 주주가 아니었지만 그 후 주주가 된 자도 당해 주주총회결의에 대해 주주총회결의취소의 소를 제기할 수 있다.

③ 이사를 선임하는 주주총회결의에 취소원인이 존재하는 경우 주주총회결의취소의 소를 제기하려면 회사를 피고로 하여야 한다.

④ 상법은 주주총회결의취소의 소 뿐 아니라 주주총회결의무효확인의 소에서도 명문으로 법원의 재량에 의한 청구기각 제도를 인정하고 있다.

⑤ 주주총회결의취소의 소에 대한 취소판결은 대세적 효력이 있으며 소급하여 효력을 갖는다.

19. 상법상 주식회사의 이사의 임기와 정원에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 이사의 임기는 정관으로 그 임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회의 종결에 이르기까지 연장할 수 있다.

② 판례에 의하면 '임기 중의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회'는 임기 중에 도래하는 최종의 결산기에 관한 정기주주총회를 의미한다.

③ 법률 또는 정관에 정한 이사의 원수를 결한 경우 법원은 이사 등의 청구가 없더라도 직권으로 일시 이사의 직무를 행할 자를 선임할 수 있다.

④ 자본금 총액이 10억원 미만인 회사가 이사를 1명으로 선임한 경우 주주총회가 준비금의 자본금 전입을 결정한다.

⑤ 이사의 결원이 있어 법원이 일시 이사의 직무를 행할 자를 선임한 경우 그 일시이사의 권한은 회사의 상무에 제한되지 않는다.

20. 상법상 주식회사의 이사의 의무와 책임에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 회사와 이익상충의 우려가 있는 이사의 자기거래는 미리 이사회에서 그 거래에 관한 중요사실을 밝히고 이사회의 승인을 받아야 한다.

② 이사가 고의 또는 과실로 자기거래에 관한 상법 규정을 위반하여 회사에 손해를 입힌 경우 회사는 그 이사에 대하여 손해배상을 청구할 수 있다.

③ 감사를 두고 있는 회사가 이사에 대하여 손해배상책임을 추궁하는 소를 제기하는 경우 그 소에서 회사를 대표할 자는 감사이다.

④ 주주가 이사를 상대로 적법하게 대표소송을 제기한 경우 그 주주는 법원의 허가를 얻어야만 소를 취하할 수 있다.

⑤ 주주가 이사를 상대로 적법하게 대표소송을 제기한 후 그 주주가 주식을 전혀 보유하지 않게 된 경우에도 그의 제소의 효력에는 영향이 없다.

21. 상법상 주식회사의 대표이사의 권한과 책임에 관한 설명으로 틀린 것은? (이견이 있으면 판례에 의함)

① 주식회사가 수인의 대표이사를 둔 경우 원칙적으로 각 대표이사가 단독으로 회사를 대표한다.

② 이사회를 두고 있는 회사의 대표이사가 회사의 중요한 자산을 처분하려면 이사회의 결의가 있어야 한다.

③ 판례에 의하면 대표이사가 대표권의 범위 내에서 자기의 이익을 위하여 대표권을 남용한 행위를 하였더라도 상대방이 선의이고 과실이 없는 경우 회사가 그 무효를 주장할 수 없다.

④ 판례에 의하면 대표이사가 회사의 재산을 횡령하여 기존의 주주가 간접적인 손해를 입은 경우 주주는 그 대표이사를 상대로 자신에게 직접 그 손해를 배상할 것을 청구할 수 있다.

⑤ 판례에 의하면 대표이사가 다른 업무담당이사의 업무집행이 위법하다고 의심할 만한 사유가 있음에도 감시의무를 위반하여 이를 방치하였다면 그로 인한 회사의 손해를 배상할 책임이 있다.

22. 법원은 가처분으로써 甲주식회사의 대표이사인 A의 직무집행을 정지하고 B를 직무대행자로 선임하였다. 이와 관련한 상법상 설명으로 틀린 것은? (이견이 있으면 판례에 의함)

① 판례에 의하면 그 후에 甲회사가 적법한 절차에 따라 A를 해임하고 C를 새 대표이사로 선임하였더라도 가처분이 취소되지 않는 한 C는 대표이사로서의 권한이 없다.

② 법원은 급박한 사정이 있는 때에는 본안소송의 제기 전에도 직무집행정지와 직무대행자를 선임하는 가처분을 할 수 있다.

③ 판례에 의하면 B를 직무대행자로 선임한 가처분은 제3자에게 효력이 미치지 않는다.

④ B는 가처분에서 다른 정함이 있거나 법원의 허가를 얻지 않으면 甲회사의 상무에 속하지 아니한 행위를 하지 못한다.

⑤ B가 법원의 허가 없이 甲회사의 영업을 양도한 경우 그 영업을 양수받은 자가 선의이면 甲회사는 양수인에 대하여 책임을 져야 한다.

23. 비상장회사인 주식회사의 분식결산에 관여한 자들의 책임에 관한 상법상 설명으로 틀린 것은? (이견이 있으면 판례에 의함)

① 회사는 분식결산을 실행한 대표이사에게 분식결산으로 인하여 납부하게 된 과징금 상당액의 손해를 배상할 것을 청구할 수 있다.

② 판례에 의하면 대표이사는 분식결산을 하는 것이 회사의 이익에 부합한다고 합리적으로 신뢰하고 경영상 판단을 내린 것이라고 주장하더라도 면책될 수 없다.

③ 주주총회에서 분식결산된 재무제표를 승인한 후 2년 내에 다른 결의가 없으면 회사는 대표이사의 책임을 해제한 것으로 본다.

④ 회사는 영향력을 행사하여 대표이사에게 분식결산을 지시한 회장(이사로 등기되지 않음)에게 분식결산으로 인한 손해를 배상할 것을 청구할 수 있다.

⑤ 회사는 회사의 업무를 집행할 권한이 있는 것으로 인정될 만한 '상무'라는 명칭을 사용하여 분식결산을 실행한 자(이사로 등기되지 않음)에게 그로 인한 손해의 배상을 청구할 수 있다.

24. 상법상 주식회사의 감사 또는 감사위원회에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 자본금의 총액이 10억원 미만인 회사는 감사를 두지 않을 수 있다.

② 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 1천억원 이상인 상장회사는 감사위원회를 둘 수 없고 반드시 상근감사를 두어야 한다.

③ 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 감사위원회 위원을 선임하거나 해임하는 권한은 이사회에 있다.

④ 회사가 감사의 임기 내에 정당한 이유 없이 감사를 해임하더라도 그 감사는 회사에 대하여 해임으로 인한 손해배상을 청구할 수 없다.

⑤ 상장회사는 주주총회에서 감사의 보수와 이사의 보수를 단일 안건으로 상정하여 그 총액을 의결할 수 있다.

(계속)

상법

25. 최근 사업연도 말 현재의 자산총액이 2조원 이상인 상장회사의 정관 변경에 관한 상법상 설명으로 틀린 것은?

① 정관을 변경함으로써 어느 종류주식의 주주에게 손해를 미치게 될 때에는 주주총회의 특별결의 외에 그 종류주식의 주주의 총회의 결의가 있어야 한다.

② 주주에게 정관변경을 위한 주주총회의 소집을 통지할 때에는 그 의안의 요령을 기재하여야 한다.

③ 주주총회에 집중투표를 배제하기 위한 정관변경 의안을 상정하려는 경우 그 밖의 사항의 정관 변경에 관한 의안과 별도로 상정하여야 한다.

④ 집중투표를 배제한 정관규정을 변경하려는 경우 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 3%를 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다.

⑤ 정관의 변경은 이를 등기해야 하며 등기를 함으로써 정관변경의 효력이 발생한다.

26. 상법상 주식회사의 자본금의 감소에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 결손의 보전을 위하여 자본금을 감소하기 위해서는 주주총회의 특별결의가 있어야 한다.

② 회사는 결손의 보전을 위한 자본금의 감소를 결의한 날부터 2주내에 회사채권자에 대하여 1월 이상의 기간을 정하여 그 기간 내에 이의를 제출할 것을 공고해야 한다.

③ 주주총회는 자본금의 감소를 결의하면서 감소의 방법을 전혀 정하지 않고 추후 이사회가 정하게 할 수 있다.

④ 자본금 감소의 채권자보호절차에서 사채권자가 이의를 제기하려면 사채권자집회의 결의가 있어야 한다.

⑤ 자본금 감소의 무효를 인정하는 판결이 확정되면 그 판결은 제3자에 대하여도 효력이 있지만 소급효는 없다.

27. 주식회사와 관련된 서류 중 주주의 열람 또는 등사 청구에 대하여 회사가 이유를 붙여 거절하거나 청구가 부당함을 증명하여 거절할 수 있음을 상법에서 명문의 규정으로 허용하는 것으로만 묶은 것은?

(가) 주주명부	(나) 이사회의사록
(다) 회계의 장부와 서류	(라) 재무제표
(마) 주주총회의사록	

① (가), (나) ② (나), (다)
③ (다), (라) ④ (라), (마)
⑤ (가), (마)

28. 상법상 주식회사의 사채발행에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 이사회는 정관의 규정에 따라 대표이사에게 사채의 금액 및 종류를 정하여 1년을 초과하지 아니하는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다.

② 사채를 발행하는 회사는 사채권자의 보호를 위하여 반드시 사채관리회사를 정하여 사채의 관리를 위탁해야 한다.

③ 사채의 인수인이 은행인 경우 인수인도 그 사채의 사채관리회사가 될 수 있다.

④ 사채관리회사는 사채권자를 위하여 사채에 관한 채권을 변제받기 위하여 필요한 재판상의 행위를 할 수 없다.

⑤ 사채권자집회의 결의는 사채권자 전원이 찬성하더라도 법원의 인가가 있어야 효력이 발생한다.

29. 상법상 주식회사의 합병에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 회사가 주주에게 합병계약서를 승인하기 위한 주주총회의 소집을 통지할 때에는 소집통지서에 합병계약의 요령을 기재하여야 한다.

② 간이합병의 경우 소멸회사의 주주총회는 이사회승인으로 갈음하므로 소멸회사의 주주는 주식매수청구권을 행사할 수 없다.

③ 소멸회사의 주주에게 제공하는 재산이 존속회사의 모회사의 주식을 포함하는 경우 존속회사는 그 지급을 위하여 모회사의 주식을 취득할 수 있다.

④ 회사는 합병계약서를 승인하는 주주총회의 결의가 있은 날부터 2주내에 채권자에 대하여 합병에 이의가 있으면 1월 이상으로 정한 기간 내에 이를 제출할 것을 공고해야 한다.

⑤ 존속회사의 이사로서 합병 전에 취임한 자는 합병계약서에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 합병 후 최초로 도래하는 결산기의 정기총회가 종료하는 때에 퇴임한다.

30. 무역업과 건설업을 하는 甲주식회사는 건설업 부문을 분할하여 새로 乙주식회사를 설립하는 분할을 하려고 한다. 이와 관련한 상법상 설명으로 틀린 것은?

① 甲회사가 분할을 하기 위해서는 분할계획서에 대한 甲회사의 주주총회의 특별결의에 의한 승인이 필요하다.

② 甲회사가 분할을 하기 위해서는 반드시 채권자보호절차를 거쳐야 한다.

③ 乙회사는 분할 전의 甲회사의 채무에 관하여 원칙적으로 甲회사와 연대하여 변제할 책임이 있다.

④ 분할로 인하여 설립되는 乙회사는 甲회사의 권리와 의무를 분할계획서가 정하는 바에 따라서 승계한다.

⑤ 甲회사의 감사는 분할등기가 있은 날로부터 6월내에 분할무효의 소를 제기할 수 있다.

31. 상법상 합명회사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 합명회사의 원시정관은 공증인의 인증을 받지 않으면 법적 효력이 발생하지 않는다.

② 미성년자 또는 한정치산자가 법정대리인의 동의 없이 설립행위에 참가한 경우 이는 회사설립취소의 소의 원인이 되지 않는다.

③ 업무집행에 관한 의사결정은 원칙적으로 총사원의 과반수로 정하고 따로 업무집행사원을 정한 때에는 업무집행사원 전원의 동의로 정하여야 한다.

④ 사원은 다른 사원 과반수의 결의가 있는 때에 한하여 자기 또는 제3자의 계산으로 회사와 거래를 할 수 있다.

⑤ 정관으로 회사의 존립기간을 정하지 아니하거나 어느 사원의 종신까지 존속할 것을 정한 경우에는 사원은 원칙적으로 6월 전에 예고하고 언제든지 퇴사할 수 있다.

32. 상법상 유한책임회사와 유한회사에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 유한책임회사의 사원은 노무나 신용의 출자가 가능하나 유한회사 사원의 경우에는 노무나 신용의 출자가 허용되지 않는다.

② 유한책임회사의 사원은 출자의 전액을 현실적으로 납입할 필요가 없으나 유한회사의 사원은 출자의 전액을 현실적으로 납입하여야 한다.

③ 사원이 사망한 경우 유한책임회사는 원칙적으로 지분이 상속되나 유한회사의 경우에는 지분의 상속이 허용되지 않는다.

④ 유한책임회사와 유한회사의 사원이 금치산선고를 받더라도 상법상의 퇴사사유가 되지 않는다.

⑤ 대표소송의 제기권은 유한책임회사의 경우에는 단독사원권이나 유한회사의 경우에는 자본금 총액의 100분의 3 이상에 해당하는 출자좌수를 요구하는 소수사원권이다.

33. 어음과 수표에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 어음과 수표는 설권증권에 해당한다.

② 어음과 수표는 무인증권에 해당한다.

③ 어음과 수표는 법률상 당연한 지시증권에 해당한다.

④ 어음과 수표에는 반드시 지급받을 자 또는 지급받을 자를 지시할 자의 명칭의 기재가 있어야 한다.

⑤ 어음과 수표에는 반드시 발행인의 기명날인 또는 서명이 있어야 한다.

34. 어음상 기명날인 또는 서명에 관한 설명으로 옳은 것은? (이견이 있으면 판례에 의함)

① 기명은 반드시 어음행위자의 본명과 일치해야 한다.

② 법인이 어음행위를 하는 경우 대표기관의 기명날인 없이 법인의 명칭만을 기재하고 법인의 인감을 날인한 것은 무효이다.

③ 어음상 기명의 명의와 날인의 명의는 반드시 일치하여야 한다.

④ 무인(拇印) 또는 지장(指章)은 날인으로서의 효력을 가진다.

⑤ 성명의 일부 또는 전부를 도형화하여 표시하는 속칭 "사인(signature)"은 이를 통해 서명자의 성명을 식별할 수 없다 하여도 자필로 기재한 경우에는 서명으로 인정된다.

35. 어음과 수표의 위조·변조에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 위조어음에 배서한 자가 선의·무중과실이라면 자신의 배서에 대한 어음상 책임을 지지 아니한다.

② 판례에 의하면 어음소지인으로부터 어음상 청구를 받은 자가 자신의 기명날인 또는 서명이 위조된 것이라고 주장하면 어음소지인이 그 기명날인 또는 서명이 진정한 것임을 증명할 책임을 진다.

③ 판례에 의하면 원칙적으로 피위조자는 어음소지인의 선의·악의를 불문하고 위조의 항변을 할 수 있다.

④ 어음·수표의 문구가 변조된 경우에는 변조 전에 기명날인하거나 서명한 자는 원래 문구에 따라 책임을 진다.

⑤ 어음·수표의 문구가 변조된 경우에는 그 변조 후에 기명날인하거나 서명한 자는 변조된 문구에 따라 책임을 진다.

36. 어음요건과 수표요건의 흠에 관한 어음법·수표법의 규정으로 틀린 것은?

① 환어음에 지급지가 적혀 있지 아니한 경우 지급인의 명칭에 부기한 지(地)를 지급지 및 지급인의 주소지로 본다.

② 환어음에 발행지가 적혀 있지 아니한 경우 발행인의 명칭에 부기한 지(地)를 발행지로 본다.

③ 약속어음에 지급지가 적혀 있지 아니한 경우 발행지를 지급지 및 발행인의 주소지로 본다.

④ 약속어음에 만기가 적혀 있지 아니한 경우 일람 후 정기출급의 약속어음으로 본다.

⑤ 수표에 지급지가 적혀 있지 아니한 경우 지급인의 명칭에 부기한 지(地)의 기재나 그 밖의 다른 표시가 없는 경우에는 발행지에서 지급할 것으로 한다.

(계속)

37. 환어음상 이자에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 일람출급의 환어음에 발행인이 어음금액에 이자가 붙는다는 약정 내용을 적은 경우 이러한 기재는 유효하다.

② 일람 후 정기출급의 환어음에 발행인이 어음금액에 이자가 붙는다는 약정 내용을 적은 경우 이러한 기재는 유효하다.

③ 발행일자 후 정기출급의 환어음에 발행인이 어음금액에 이자가 붙는다는 약정 내용을 적은 경우 이러한 기재는 유효하다.

④ 환어음에 이율이 적혀 있지 아니하면 이자를 약정한다는 내용이 적혀 있더라도 이자를 약정하지 아니한 것으로 본다.

⑤ 환어음의 소지인은 상환청구권에 의하여 연 6퍼센트의 이율로 계산한 만기 이후의 이자의 지급을 청구할 수 있다.

38. 환어음의 배서에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 발행인이 환어음의 앞면에 “지시 금지”라는 글자 또는 이와 같은 뜻이 있는 문구를 적은 경우에는 그 어음은 배서에 의하여 양도할 수 없다.

② 배서는 환어음의 뒷면이 아닌 앞면에 적는 것도 가능하나 백지식 배서는 환어음의 뒷면이나 보충지에 하지 아니하면 효력이 없다.

③ 배서에는 조건을 붙이지 아니하여야 하며 배서에 붙인 조건은 적지 아니한 것으로 본다.

④ 일부의 배서는 무효로 한다.

⑤ 날짜를 적지 아니한 배서는 지급거절증서 작성기간이 지난 후에 한 것으로 추정한다.

39. 어음법·수표법상 시효에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 인수인에 대한 환어음상의 청구권은 만기일부터 1년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

② 환어음의 소지인의 배서인과 발행인에 대한 청구권은 적법한 기간 내에 작성시킨 거절증서의 날짜부터 1년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

③ 환어음의 배서인의 다른 배서인과 발행인에 대한 청구권은 그 배서인이 어음을 환수한 날 또는 그 자가 제소된 날부터 6개월간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

④ 수표의 소지인의 배서인, 발행인, 그 밖의 채무자에 대한 상환청구권은 제시기간이 지난 후 6개월간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

⑤ 수표의 채무자의 다른 채무자에 대한 상환청구권은 그 채무자가 수표를 환수한 날 또는 그 자가 제소된 날부터 6개월간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성된다.

40. 환어음의 상환청구에 관한 설명으로 틀린 것은?

① 만기에 지급이 되지 아니한 경우 소지인은 배서인, 발행인, 그 밖의 어음채무자에 대하여 상환청구권을 행사할 수 있다.

② 인수의 전부 또는 일부의 거절이 있는 경우 소지인은 배서인, 발행인, 그 밖의 어음채무자에 대하여 만기 전에도 상환청구권을 행사할 수 있다.

③ 확정일출급, 발행일자 후 정기출급 또는 일람 후 정기출급 환어음의 지급거절증서는 지급을 할 날 이후의 2거래일 내에 작성시켜야 한다.

④ 일람출급 어음의 지급거절증서는 원칙적으로 인수를 위한 제시기간 내에 작성시켜야 한다.

⑤ 발행인, 배서인 또는 보증인이 환어음상에 거절증서 작성 면제의 문구를 적고 기명날인 또는 서명한 경우 소지인은 법정기간 내 어음의 제시 및 통지 의무가 면제된다.

⊙ 각 문제의 보기 중에서 물음에 가장 합당한 답을 고르시오. (주어진 자료 이외의 다른 사항은 고려하지 않으며, 조세부담 최소화를 가정할 것. 2016년은 366일임.)

1. 「국세기본법」상 납세의무의 성립과 확정 등에 관한 설명이다. **옳지 않은** 것은?

① 「소득세법」에서 과세대상으로 정하는 소득이 있으면 해당 과세기간이 끝나는 때에 소득세 납세의무가 성립한다.

② 「상속세 및 증여세법」에서 과세대상으로 정하는 증여가 있으면 그 증여에 의하여 재산을 취득하는 때에 증여세 납세의무가 성립한다.

③ 소득세의 납세의무자가 과세표준 및 세액을 신고하지 아니한 경우에는 정부가 이를 결정하는 때에 납세의무가 확정된다.

④ 소득세는 납세의무자가 과세표준 및 세액을 정부에 신고하는 때에 그 납세의무가 확정되지만, 신고의 내용에 잘못이 있는 경우에는 정부가 새로이 확정시킬 수 있으나 정부가 스스로 확정한 세액을 다시 고칠 수 없다.

⑤ 납세의무자가 적법한 소득세 신고를 하였으나 현금이 없다는 이유로 이를 납부하지 아니한 경우, 납세지 관할 세무서장은 「국세징수법」에 따라 해당 세금을 징수한다.

2. 납세자의 재산을 강제매각절차에 의하여 매각할 때 국세의 우선징수권에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 묶은 것은? 단, 소액임차보증금채권 및 임금 관련 채권은 고려하지 아니한다.

ㄱ. 공과금의 체납처분을 할 때 그 체납처분금액 중에서 국세를 징수하는 경우 공과금의 체납처분비는 국세에 우선한다.
ㄴ. 국가의 조세채권은 공과금보다 우선한다.
ㄷ. 국가의 조세채권은 담보물권이 설정되어 있지 아니한 민사채권보다 그 민사채권의 발생시기에 관계없이 우선한다.
ㄹ. 국가의 결정에 의하여 납세의무가 확정되는 조세채권의 납세고지서가 저당권이 설정되어 있는 민사채권의 그 설정 등기일보다 먼저 발송된 경우 조세채권이 민사채권보다 우선한다.

① ㄴ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄱ, ㄴ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

3. 「국세기본법」상 제2차 납세의무에 관한 설명이다. **옳지 않은** 것은?

① 사업이 일체로서 동일성을 유지한 채 양도되는 경우 양수인이 부담하는 제2차 납세의무는 양수인이 양수한 재산의 가액을 한도로 한다.

② 회사의 재산으로 회사의 세금을 충당하여도 부족한 경우 무한책임사원은 그 부족한 세금에 대하여 한도 없이 납세의무를 진다.

③ 과점주주가 회사의 조세채무에 관하여 자신의 고유재산으로 책임을 져야 하는 경우, 그 책임의 한도는 해당 과점주주가 실질적으로 권리를 행사하는 주식수를 발행주식 총수로 나눈 비율(의결권 없는 주식 제외)에 비례한다.

④ 법인이 무한책임사원의 조세채무에 대하여 부담하는 제2차 납세의무는 당해 법인의 순자산가액에 무한책임사원의 출자지분비율을 곱하여 산출한 금액을 한도로 한다.

⑤ 법인이 해산한 경우 그 법인에 부과된 세금을 다 내지 아니하고 잔여재산을 분배하였을 때에 해당 법인의 납세의무를 2차적으로 부담하는 자는 잔여재산의 분배업무를 처리한 청산인이 아니라 그 잔여재산을 가져간 출자자이다.

4. 「국세기본법」상 납부의무의 소멸에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 묶은 것은?

ㄱ. 납세의무자의 납세의무는 해당 납세의무자는 물론 연대납세의무자, 제2차 납세의무자, 납세보증인, 물적 납세의무자의 납부에 의하여 소멸하지만, 그 밖에 이해관계가 있는 제3자가 해당 납세의무자의 명의로 납부한 경우에는 소멸하지 아니한다.
ㄴ. 납세의무자가 자신의 물건이나 권리의 소유권을 국가에 이전하고 납세의무에서 벗어날 수 있게 하는 물납은 세법에서 정함이 없는 경우에도 인정된다.
ㄷ. 납세의무자 갑이 100만원의 증여세 납세고지서를 받았고 소득세 100만원을 돌려받을 권리가 있는 경우, 갑이 이러한 권리를 납세고지서상의 세금에 충당할 것을 청구하면 그 청구한 날에 해당 세금을 납부한 것으로 본다.
ㄹ. 납세의무자 을이 200만원의 부가가치세를 체납하였고 소득세 200만원을 돌려받을 권리가 있는 경우, 국가가 을에게 소득세 200만원을 돌려주지 아니하고 이를 을의 체납된 부가가치세 200만원에 충당하려면 을의 동의를 받아야 한다.

① ㄷ ② ㄹ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

5. 「국세기본법」상 수정신고 및 경정청구 등에 관한 설명이다. **옳지 않은** 것은?

① 납세의무자 갑이 100만원의 소득세를 법에서 정한 기한까지 신고하였는데, 그 후 300만원으로 수정신고한 경우 세액이 300만원으로 확정된다.

② 납세의무자 을이 300만원의 소득세를 법에서 정한 기한이 지난 후 6개월 내에 신고한 경우 세액이 300만원으로 확정된다.

③ 납세의무자 병이 200만원의 소득세를 법에서 정한 기한까지 신고하였는데, 그 후 100만원으로 감액경정을 청구한 경우 그 청구만으로는 세액이 100만원으로 확정되지 아니한다.

④ 원래 신고하였어야 할 세액보다 더 많은 세액을 신고하여 감액경정을 청구하려면 법에서 정한 기한 내에 과세표준신고서를 제출한 자이어야 한다.

⑤ 납세의무자 정이 2015년 한 해 동안의 소득에 대하여 2016년 5월 20일에 500만원의 소득세를 신고·납부한 후 신고 내용에 계산 오류가 있어 감액경정을 청구하는 경우, 이 경정청구는 2021년 5월 31일까지 할 수 있다.

(계속)

6. 지주회사가 아닌 영리내국법인인 ㈜A의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 수입배당금 익금불산입액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 비상장내국법인 ㈜B로부터 수입배당금 39,000,000원(배당기준일 : 2015.12.31., 배당결의일 : 2016.2.20.)을 수령하여 수익계상하였다. ㈜B 주식에 대한 취득 및 처분내역은 다음과 같으며, ㈜B의 발행주식총수는 100,000주이다. ㈜B는 지급배당에 대한 소득공제와 「조세특례제한법」 상 감면규정 및 동업기업과세특례를 적용받지 않는다. 2016년도 중 보유주식변동은 없다.

일 자	거래유형(주식수)	금 액
2014. 12. 29.	매입(60,000주)	9억원
2015. 10. 13.	매입(10,000주)	2억원
2015. 12. 8.	처분(5,000주)	△1억원
2015. 12. 31.	총 보유주식수 65,000주	10억원

(2) ㈜A의 제16기말 현재 재무상태표상 자산총액은 250억원이며, 손익계산서상 지급이자는 2억원이다. 이 지급이자에는 현재가치할인차금 상각액 10,000,000원이 포함되어 있다.

(3) 수입배당금액의 익금불산입률은 다음과 같다.

구 분	익금불산입률
출자비율이 50% 이하인 경우	30%
출자비율이 50% 초과 100% 미만인 경우	50%

① 8,019,000원 ② 13,080,000원 ③ 13,365,000원
④ 13,650,000원 ⑤ 16,650,000원

7. 「법인세법」 상 의제배당에 관한 설명으로 <u>**옳지 않은**</u> 것은?

① 잉여금의 자본전입으로 인한 의제배당은 주주총회 또는 이사회에서 이를 결의한 날이 속하는 사업연도에 귀속한다.

② 법인이 자기주식을 보유한 상태에서 익금불산입 항목인 자본잉여금을 자본금에 전입함에 따라 그 법인 외의 주주가 지분비율이 증가한 경우 증가한 지분비율에 상당하는 주식의 가액은 배당으로 본다.

③ 자기주식처분이익을 자본금에 전입하는 경우 주주가 받은 무상주는 자기주식 취득 시기에 따라 의제배당 여부가 결정된다.

④ 자기주식 소각 당시의 시가가 취득가액을 초과한 경우로서 자기주식을 소각하여 생긴 이익을 소각일부터 4년이 지난 후 자본에 전입하여 주주가 받은 주식가액은 의제배당에 해당한다.

⑤ 해산한 법인의 주주가 그 법인의 해산으로 분배받은 잔여재산가액이 해당 주식을 취득하기 위하여 소요된 금액을 초과하는 금액은 배당으로 본다.

8. 「법인세법」 상 인건비의 손금산입에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 법인이 임원에 대하여 퇴직 시까지 부담한 확정기여형 퇴직연금의 부담금은 전액 손금에 산입한다.

② 상근이 아닌 법인의 임원에게 지급하는 보수는 「법인세법」 상 부당행위계산 부인에 해당하는 경우에도 손금에 산입한다.

③ 「파견근로자보호 등에 관한 법률」에 따른 파견근로자를 위하여 지출한 직장연예비와 직장회식비는 접대비로 본다.

④ 임원이 아닌 종업원에게 주주총회의 결의에 의한 급여지급기준을 초과하여 지급한 상여금은 전액 손금에 산입한다.

⑤ 내국법인이 임원에게 이익처분에 의하여 지급하는 상여금으로 임원과 성과산정지표 및 그 목표, 성과의 측정 및 배분방법 등에 대하여 사전에 서면으로 약정하고 이에 따라 그 임원에게 지급하는 성과배분상여금은 손금에 산입한다.

9. 제조업을 영위하는 영리내국법인(중소기업 아님)인 ㈜A의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 접대비 한도초과액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 기업회계기준에 따라 계산한 매출액은 600억원이며, 이 중 200억원은 「법인세법」 상 특수관계인과의 거래에서 발생한 수입금액이다.

(2) 제16기에 지출한 접대비는 총 100,000,000원으로, 80,000,000원은 손익계산서상 매출원가에, 나머지 20,000,000원은 재무상태표상 재고자산에 포함되어 있다.

(3) 건당 1만원을 초과하는 접대비는 모두 신용카드(적격증명서류 수취분)로 결제되었으며, 문화접대비 해당액은 없다.

(4) 수입금액에 관한 적용률은 다음과 같다.

수입금액	적용률
100억원 이하	1만분의 20
100억원 초과 500억원 이하	2천만원+100억원을 초과하는 금액의 1만분의 10
500억원 초과	6천만원+500억원을 초과하는 금액의 1만분의 3

① 5,000,000원 ② 16,700,000원 ③ 24,700,000원
④ 25,000,000원 ⑤ 36,700,000원

10. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인인 ㈜C의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 차입금 및 대여금 관련 자료이다. 「법인세법」 상 손금불산입으로 세무조정해야 하는 지급이자 중에서 기타사외유출로 소득처분되어야 할 금액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 제16기 손익계산서상 이자비용의 내역은 다음과 같다.

구 분	이자율	이자비용
사채*	30%	2,000,000원
은행차입금	5%	3,000,000원

* 채권자 불분명 사채이자이며, 동 이자와 관련하여 원천징수하여 납부한 세액은 836,000원임

(2) 제16기말 재무상태표상 대여금의 내역은 다음과 같다.

내 역	금 액	비 고
대표이사 가지급금	2,000,000원	귀속이 불분명하여 대표자상여로 처분한 금액에 대한 소득세를 법인이 납부한 금액
종업원 대여금	15,000,000원	사용인의 자녀에 대한 학자금 대여액
	10,000,000원	사용인에 대한 주택자금 대여액

(3) 당기 중 차입금 및 대여금의 변동은 없었다.

① 836,000원 ② 1,136,000원 ③ 1,336,000원
④ 2,186,000원 ⑤ 2,500,000원

11. 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 각사업연도소득에 대한 법인세 세무조정에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 이미 경과한 기간에 대한 원천징수대상 정기예금 미수이자 10만원을 이자수익으로 계상한 경우에는 이를 익금불산입한다.

② 이미 경과한 기간에 대한 미지급이자 20만원을 이자비용으로 계상한 경우에는 세무조정이 필요 없다.

③ 당기 중 파산한 B회사 주식(2016년 12월 31일 현재 시가 0원)의 장부가액 100만원을 전액 감액손실로 계상한 경우에는 1,000원을 손금불산입한다.

④ 장기할부조건으로 제품을 판매하고 발생한 장기매출채권을 기업회계기준에 따라 현재가치로 평가하여 현재가치할인차금을 계상한 경우에는 세무조정이 필요 없다.

⑤ 건물을 2016년 10월 1일부터 2년간 임대하고 2년치의 임대료 2,400만원을 임대만료일에 회수하기로 약정하여 당기 임대료 수익을 계상하지 아니한 경우 세무조정이 필요 없다.

12. 다음은 제조업을 영위하는 비상장 영리내국법인(한국채택국제회계기준을 적용하지 않음)인 ㈜A의 제15기(2015.1.1.~2015.12.31.)와 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 감가상각비 관련 자료이다. ㈜A가 기계장치에 대해 신고한 감가상각방법이 정률법일 때 제16기말 유보 잔액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 2015년 1월 1일에 신규 기계장치를 100,000,000원에 취득하여 사업에 사용하고 있다.
(2) 손익계산서상 기계장치의 수선비 중 자본적 지출에 해당하는 금액은 제15기에 10,000,000원, 제16기에 1,000,000원이다.
(3) 손익계산서상 기계장치의 감가상각비는 제15기에 20,000,000원, 제16기에 18,000,000원이다.
(4) 정률법 상각률은 0.2이며, 모든 세무조정은 적정하게 이루어진 것으로 가정한다.

① 6,400,000원 ② 8,000,000원 ③ 8,400,000원
④ 9,200,000원 ⑤ 10,000,000원

13. 「법인세법」상 자산의 취득가액에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 적격물적분할에 따라 분할법인이 취득하는 주식의 세무상 취득가액은 물적분할한 순자산의 장부가액이다.

② 주식배당으로 A회사 주식 1,000주(1주당 발행가액 10,000원, 1주당 액면가액 5,000원)를 수령한 경우, 동 무상주의 세무상 취득가액은 1천만원이다.

③ 매입대금을 매월 1백만원씩 30회에 걸쳐 분할하여 지급하는 조건으로 기계장치를 취득하고 명목가액인 3천만원(현재가치 2천만원)을 장부상 취득원가로 계상한 경우, 동 기계장치의 세무상 취득가액은 3천만원이다.

④ 특수관계인인 개인으로부터 토지를 10억원(시가 12억원)에 매입하고 실제지급액인 10억원을 장부상 취득원가로 계상한 경우, 동 토지의 세무상 취득가액은 10억원이다.

⑤ 본사건물 신축을 위하여 10억원에 토지를 매입하고 동 토지의 취득을 위한 특정차입금 이자 1천만원을 장부상 이자비용으로 계상한 경우, 동 토지의 세무상 취득가액은 10억 1천만원이다.

14. 제조업을 영위하는 영리내국법인인 ㈜A(중소기업 아님)의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 대손충당금 손금산입 한도초과액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) ㈜A의 제15기(2015.1.1.~2015.12.31.)와 제16기의 재무상태표상 채권 및 대손충당금 금액은 다음과 같다.

과 목	기말잔액	
	제15기	제16기
매출채권	248,000,000원	220,000,000원
대손충당금	(26,000,000원)	(33,000,000원)

(2) 제16기 손익계산서상 대손상각비는 10,000,000원이다.
(3) 2016년 7월 20일에 채무자의 파산으로 회수가 불가능해 대손요건이 충족된 거래처 C에 대한 매출채권 3,000,000원을 결산서상 대손충당금과 상계하였다.
(4) 제15기 자본금과적립금조정명세서(을)의 기말 잔액은 다음과 같다.

과목 또는 사항	기말잔액
매출채권 대손부인액*	2,000,000원
대손충당금 한도초과액	10,000,000원

* 거래처 D에 대한 매출채권으로 2016년 3월 23일에 「상법」에 따른 소멸시효가 완성됨

(5) 모든 세무조정은 적정하게 이루어졌다.

① 28,560,000원 ② 28,600,000원 ③ 30,780,000원
④ 30,800,000원 ⑤ 31,240,000원

15. 「법인세법」상 충당금의 손금산입에 관한 설명으로 옳은 것은?

① 법인이 기업회계기준에 따라 제품보증충당부채를 손금으로 계상한 때에는 일정한 한도 내에서 이를 손금에 산입한다.

② 동일인에 대하여 매출채권과 매입채무가 함께 있는 경우에는 당사자간 약정 유무와 관계없이 당해 매입채무를 상계하고 대손충당금을 계상한다.

③ 대손충당금을 손금에 산입한 내국법인이 합병한 경우 피합병법인의 대손충당금은 합병법인이 승계할 수 없다.

④ 내국법인이 건물의 화재로 인하여 보험금을 지급받아 그 지급받은 날이 속하는 사업연도에 토지의 취득에 사용한 경우, 토지의 취득에 사용된 보험차익에 상당하는 금액은 압축기장충당금 설정을 통해 손금산입이 가능하다.

⑤ 내국법인이 「보조금 관리에 관한 법률」에 따라 국고보조금을 지급받아 그 지급받은 날이 속하는 사업연도 종료일까지 사업용 기계장치의 취득에 사용한 경우, 일시상각충당금의 설정을 통한 손금산입이 가능하다.

(계속)

16. 영리내국법인인 ㈜A(중소기업 아님)의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 미환류소득에 대한 법인세액을 계산한 것으로 옳은 것은? 단, ㈜A는 제15기에 투자제외방법으로 적정하게 신고하였다.

(1) 제14기부터 제16기까지 각 사업연도 종료일 현재 재무상태표상 자기자본은 각각 500억원을 초과하며, 제15기에는 미환류소득 전액인 50억원을 차기환류적립금으로 적립하였다.
(2) 제16기 미환류소득을 산정하기 위한 기업소득과 환류액 자료는 다음과 같다.
  ① 기업소득 자료 : 각사업연도소득금액 1,000억원, 기업소득 800억원(투자제외방법으로 산정된 금액)
  ② 환류액 자료 : 투자합계액 100억원, 임금증가액 100억원(청년 상시근로자에 대한 임금증가액 없음), 배당합계액 120억원, 중소기업 협력 출연금 30억원(「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」에 따른 협력중소기업에 대한 보증·대출지원 목적의 기술신용보증기금에 출연한 기금)
(3) 제16기에는 차기환류적립금을 적립하지 않았다.

① 0원 ② 4억원 ③ 6억원
④ 10억원 ⑤ 12억원

17. 다음은 제조업을 영위하는 영리내국법인 ㈜A가 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.)말에 해산하기로 결의한 후의 해산등기일 현재 재무상태 등에 관한 자료이다. ㈜A의 청산소득금액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 제16기 해산등기일(2016.12.31.) 현재 재무상태표는 다음과 같다.

재무상태표 (단위: 원)

토 지	35,000,000*	차 입 금	35,000,000
건 물	66,000,000*	자 본 금	50,000,000
기계장치	12,000,000*	자본잉여금	10,000,000
		이익잉여금	18,000,000
합 계	113,000,000	합 계	113,000,000

* 청산과정 중 토지는 40,000,000원, 건물은 70,000,000원, 기계장치는 15,000,000원으로 환가하여 차입금 상환 등에 사용되었다.

(2) 제16기말 현재 세무상 이월결손금은 37,000,000원이다.
(3) 합병이나 분할에 의한 해산이 아니며, ㈜A는 「채무자의 회생 및 파산에 관한 법률」에 따른 회생계획인가 결정 또는 「기업구조조정촉진법」에 따른 경영정상화계획의 이행에 대한 약정을 체결한 법인이 아니다.

① 40,000,000원 ② 41,800,000원 ③ 42,200,000원
④ 53,800,000원 ⑤ 55,200,000원

18. 「조세특례제한법」 상의 중소기업인 ㈜A의 제16기(2016.1.1.~2016.12.31.) 각사업연도소득에 대한 법인세 과세표준과 세액 계산에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 이월결손금공제는 각사업연도소득의 80%까지만 할 수 있다.
② 당기에 발생한 결손금에 대하여 소급공제를 신청한 경우, 환급가능액은 직전 사업연도의 소득에 대하여 과세된 법인세액(토지등 양도소득에 대한 법인세액 제외)을 한도로 한다.
③ 천재지변으로 자산총액의 20% 이상을 상실하여 납세가 곤란하다고 인정되는 경우에는 재해손실세액공제를 적용 받을 수 있다.
④ 과세표준에 국외원천소득이 포함되어 있는 경우에는 국외원천소득에 대한 외국법인세액을 손금산입하거나 일정한도로 세액공제할 수 있다.
⑤ 사실과 다른 회계처리로 인하여 경정을 받은 경우에는 그 경정일이 속하는 사업연도 개시일부터 5년 이내에 끝나는 각 사업연도의 법인세액에서 과다 납부한 세액을 차례로 공제한다.

19. 비영리내국법인의 법인세 납세의무와 과세소득에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 출자지분의 양도로 인하여 생기는 수입과 정기예금에서 발생한 이자소득은 수익사업에서 생기는 소득에 포함된다.
② 고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 사업연도의 종료일 이후 5년이 되는 날까지 고유목적사업등에 사용하지 아니한 때에는 그 잔액을 익금에 산입한다.
③ 직전 사업연도 종료일 현재의 고유목적사업준비금의 잔액을 초과하여 해당 사업연도의 고유목적사업등에 지출한 금액은 그 사업연도에 계상할 고유목적사업준비금에서 지출한 것으로 본다.
④ 해당 법인의 고유목적사업 또는 법정기부금에 지출하기 위하여 고유목적사업준비금을 손금으로 계상한 경우에는 법정한도까지 이를 손금에 산입한다.
⑤ 토지·건물의 양도소득만 있는 경우 법인세 과세표준 신고를 하지 않고 「소득세법」을 준용하여 계산한 금액을 법인세로 납부할 수 있다.

20. 「소득세법」 상 납세의무에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 한국국적인 갑은 외교부 공무원으로 영국에서 국외근무하고 있으며, 영국에 거소를 둔 기간은 1년을 넘고 있다. 이 경우 갑은 국내·외 원천소득에 대하여 납세의무를 진다.
② 한국국적인 을은 외국법인 L.A. Ltd.에서 외국을 항행하는 선박 승무원으로 근무하며, 생계를 같이하는 가족과 함께 인천에 살고 있다. 이 경우 을은 국내·외 원천소득에 대하여 납세의무를 진다.
③ 미국국적인 A는 내국법인 ㈜한국IT에 네트워크관련 기술자로 근무하고 있으며, 해당 과세기간 종료일 10년 전부터 서울에 주소나 거소를 둔 기간의 합계는 3년이다. 이 경우 A는 국내·외 원천소득에 대하여 납세의무를 진다.
④ 영국국적인 B가 2016년 5월 3일에 영국국적을 포기하고 한국국적을 취득하여 거주자로 된 경우에는 2016년 5월 2일까지는 국내원천소득에 대해서만 납세의무를 지고, 2016년 5월 3일부터는 국내·외 원천소득에 대하여 납세의무를 진다.
⑤ 미국국적인 C는 주한 미국대사관에 외교관으로 근무하고 있으며, 생계를 같이하는 가족(대한민국 국민이 아님)과 함께 서울에 살고 있다. 이 경우 C는 국내 원천소득에 대해서만 납세의무를 진다.

21. 다음 자료에 의하여 거주자 갑의 2016년도 종합소득공제액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 본인 및 가족현황

가족	연령	소득현황	비고
본인	42세	총급여액 50,000,000원	-
배우자	39세	총급여액 4,000,000원	-
부친	72세	정기예금이자 20,000,000원	2016년 6월 10일 사망함
모친	68세	식량작물재배업소득 5,000,000원	-
장남	10세	소득없음	장애인
장녀	7세	소득없음	-

(2) 국민건강보험료 및 노인장기요양보험료 본인부담분 500,000원, 국민연금보험료 본인부담분 2,000,000원을 납부하였음.
(3) 부모는 주거형편상 본인과 별거하고 있음.

① 11,500,000원 ② 12,500,000원 ③ 13,000,000원
④ 14,500,000원 ⑤ 16,000,000원

22. 다음은 거주자 갑의 2016년도 보험료 및 의료비 지급내역이다. 거주자 갑의 보험료 및 의료비 관련 세액공제액을 두 가지 상황별로 각각 계산한 것으로 옳은 것은? 단, 각 상황은 상호 독립적이다.

(1) 부양가족은 배우자(35세, 소득없음), 부친(63세, 소득없음), 자녀(5세, 장애인, 소득없음)이며 모두 생계를 같이 하고 있다.
(2) 보험료 지급내역

대상	내역	지출액
본인	자동차보험료	400,000원
부친	상해보험료	600,000원
자녀	장애인전용상해보험료	1,000,000원

(3) 의료비 지급내역(의료비는 모두 국내지급분임)

대상	내역	지출액
본인	질병치료비	1,000,000원
배우자	난임시술비	2,500,000원
부친	건강진단비	1,000,000원

(4) 상황 구분
상황1 : 갑은 근로소득(총급여액 50,000,000원, 일용근로자 아님)만 있으며, 항목별 특별세액공제를 적용받는 경우
상황2 : 갑은 사업소득(사업소득금액 50,000,000원)만 있으며, 「조세특례제한법」 상 성실사업자로서 의료비 등 공제를 적용받는 경우

	상황1	상황2
①	720,000원	120,000원
②	720,000원	450,000원
③	720,000원	720,000원
④	795,000원	120,000원
⑤	795,000원	525,000원

23. 「소득세법」 상 퇴직소득 과세에 관한 설명으로 **옳지 않은** 것은?

① 법인의 상근임원이 비상근임원이 되었지만 퇴직급여를 받지 아니한 경우 퇴직으로 보지 않을 수 있다.
② 임원의 2012년 1월 1일 이후 근무기간에 대한 퇴직소득금액(공적연금 관련법에 따라 받는 일시금 제외)이 퇴직소득 한도액을 초과하는 금액은 근로소득으로 본다.
③ 거주자가 국외원천의 퇴직소득금액이 있고 그 소득에 대하여 국외에 외국소득세액을 납부한 경우에는 법정한도 내에서 외국납부세액 공제를 받을 수 있다.
④ 퇴직소득에 대하여 외국정부에 납부하였던 외국소득세액에 의한 외국납부세액공제의 한도초과액은 5년간 이월공제를 적용받을 수 있다.
⑤ 퇴직소득금액이 퇴직소득공제금액에 미달하는 경우에는 그 퇴직소득금액을 공제액으로 한다.

24. 사업자가 아닌 거주자 갑의 2016년도 소득과 관련된 자료를 이용하여 소득세 원천징수세액을 계산한 것으로 옳은 것은? 단, 지방소득세는 고려하지 않는다.

(1) 2016년도의 소득과 관련된 내역은 다음과 같으며, 비과세되는 소득은 없다.
가. 2012년 6월 30일에 발행된 장기채권(상환기간 12년)의 이자와 할인액(분리과세를 신청함) : 2,000,000원
나. 고배당기업의 제15기(2015.1.1.~2015.12.31.)의 결산기 잉여금 처분결의(2016.3.2.)에 따라 금전으로 배분받은 금액(중간·분기·주식·현물배당이 아니며 분리과세를 신청함) : 4,000,000원
다. 산업재산권을 양도하고 받은 대가 : 10,000,000원
(2) 위 소득의 실제 필요경비는 확인되지 아니하였다.
(3) 위의 모든 금액들은 원천징수세액을 차감하기 전의 금액이다.

① 1,360,000원 ② 1,680,000원 ③ 2,000,000원
④ 2,280,000원 ⑤ 3,600,000원

25. 제조업을 영위하는 개인사업자 갑의 2016년도 사업소득금액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 손익계산서상 당기순이익 : 50,000,000원
(2) 손익계산서에 포함된 수익항목
가. 거래상대방으로부터 받은 장려금 : 2,000,000원
나. 사업과 관련이 없는 채무면제이익 : 1,000,000원
다. 예금이자 수입 : 1,500,000원
(3) 손익계산서에 포함된 비용항목
가. 소득세비용 : 2,500,000원
나. 업무와 관련하여 지급한 손해배상금 : 3,000,000원(경과실로 타인의 권리를 침해한 경우에 해당함)
다. 갑의 배우자(경리부서에 근무)에 대한 급여 : 2,000,000원
라. 사무용 비품 처분손실 : 1,000,000원
(4) 가사용으로 소비하고 회계처리하지 않은 재고자산 : 취득원가 2,000,000원, 시가 3,500,000원

① 51,000,000원 ② 52,500,000원 ③ 53,500,000원
④ 54,500,000원 ⑤ 55,500,000원

(계속)

26. 사업자인 거주자 갑의 2016년도 종합소득금액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 금융소득의 내역(원천징수 전의 금액)
가. 정기예금이자 : 10,000,000원
나. 비상장법인으로부터 받은 주식배당 : 20,000,000원
다. 외국법인으로부터 받은 현금배당 : 3,000,000원(국내에서 원천징수되지 않았음)
(2) 사업소득의 총수입금액 100,000,000원, 필요경비 70,000,000원
(3) 기타소득인 특강료 20,000,000원(원천징수 전의 금액)

① 63,000,000원 ② 64,430,000원 ③ 67,000,000원
④ 68,430,000원 ⑤ 70,000,000원

27. 국내 상장법인의 직원으로 근무하는 거주자 갑의 「소득세법」상 2016년도 근로소득의 총급여액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 급여 : 24,000,000원(비과세소득 제외)
(2) 「법인세법」에 의해 상여로 처분된 금액 : 6,000,000원
- 근로제공 사업연도는 2016년이며, 결산확정일은 2017년 2월 3일임
(3) 자가운전보조금(월 300,000원×12개월) : 3,600,000원
- 갑의 소유차량을 업무수행에 이용하고 실제여비를 받는 대신에 지급기준에 따라 받은 금액임
(4) 자녀학비보조금 : 2,000,000원
(5) 배우자의 출산수당(월 200,000원×1개월) : 200,000원
(6) 식사대(월 100,000원×12개월) : 1,200,000원
- 현물식사를 별도로 제공받았음
(7) 주택구입자금을 무상대여 받음으로써 얻은 이익 : 5,000,000원

① 33,500,000원 ② 34,500,000원 ③ 37,500,000원
④ 39,500,000원 ⑤ 39,700,000원

28. 「소득세법」상 원천징수에 관한 설명으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 거주자가 내국법인이 발행한 채권의 이자를 지급받기 전에 발행법인에게 매도하는 경우 그 보유기간 이자상당액에 대하여는 원천징수의무자가 해당 발행법인이다.
② 반기별 납부를 승인받지 않은 원천징수의무자는 2016년 2월 26일에 원천징수한 소득세를 2016년 3월 10일까지 원천징수 관할 세무서 등에 납부하여야 한다.
③ 반기별 납부를 승인받은 원천징수의무자는 근로소득, 「법인세법」상 소득처분된 배당 및 기타소득에 대한 원천징수세액을 그 징수일이 속하는 반기의 마지막 달의 다음 달 10일까지 납부할 수 있다.
④ 잉여금의 처분에 따른 배당을 12월 1일에 결정하였고 다음연도 2월 말일까지 배당소득을 지급하지 아니한 경우, 다음연도 2월 말일에 그 배당소득을 지급한 것으로 보아 소득세를 원천징수한다.
⑤ 매월분의 공적연금소득에 대한 원천징수세율을 적용할 때에는 법령으로 정한 연금소득 간이세액표를 적용하여 원천징수한다.

29. 다음 자료를 이용한 거주자 갑의 2016년도 양도소득세 계산과정에서 양도차익을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 2012년 7월 1일에 특수관계인이 아닌 자로부터 토지(비과세 아님)를 750,000,000원(취득 당시 개별공시지가 500,000,000원)에 취득하면서 동시에 등기하고 당해 토지를 담보로 은행으로부터 300,000,000원을 대출받았다.
(2) 갑의 자녀인 거주자 을은 2016년 8월 16일에 위의 차입금 300,000,000원을 인수하는 조건으로 갑으로부터 당해 토지(증여 당시의 시가는 산정하기 어려우며 개별공시지가는 600,000,000원임)를 증여받았다. 이 차입금액 및 인수사실이 관련 증빙에 의하여 객관적으로 입증되며 을은 당해 차입금 및 이자를 상환할 능력이 있는 것으로 판단된다.
(3) 취득가액 이외의 필요경비 개산공제율 : 토지 3%
(4) 갑과 을은 양도소득세를 부당하게 감소시킬 의도가 없으며, 위의 토지 외의 다른 양도소득세 과세대상은 없다.

① 42,500,000원 ② 48,250,000원 ③ 50,000,000원
④ 55,250,000원 ⑤ 55,500,000원

30. 2016년 1분기(2016.1.1.~2016.3.31.) 손익계산서에서 발췌한 다음 자료를 이용하여 과세사업만을 운영하는 ㈜C의 2016년 제1기 예정신고기간(2016.1.1.~2016.3.31.)의 부가가치세 과세표준을 계산한 것으로 옳은 것은? 단, 제시된 금액은 부가가치세를 포함하지 아니한 것이며, 상품, 기계 및 비품에 대해서는 매입세액공제를 받았다.

(1) 상품 매출은 100,000,000원이며, 이 금액은 매출에누리 1,000,000원, 매출할인 2,000,000원, 매출환입 3,000,000원이 차감된 금액이다.
(2) 매출시 일정비율로 적립한 마일리지로 결제되어 대금 유입이 없는 상품 판매 4,000,000원은 매출로 계상하지 않았다.
(3) 용역 매출은 5,000,000원이며, 이 금액에는 임원에게 제공한 운송용역 500,000원(시가 1,000,000원)이 포함되어 있고, 주주에게 무상으로 제공한 시가 2,000,000원의 운송용역은 포함되어 있지 않다.
(4) 사용하던 기계의 처분으로 인한 유형자산처분손실 500,000원이 계상되어 있다. 동 기계(2015년 3월 3일에 5,000,000원에 취득)는 장부가액 4,000,000원인 상태에서 3,500,000원에 처분하였다.
(5) 사용하던 비품을 임원의 향우회에 기부하고 장부가액 1,600,000원을 기부금으로 처리하였다. 동 비품은 2015년 8월 8일에 2,000,000원에 구입하였다.

① 116,500,000원 ② 110,500,000원 ③ 114,600,000원
④ 114,000,000원 ⑤ 114,500,000원

31. 다음 경우 중 부가가치세 과세대상이 <u>아닌 것은</u>?

① 유류판매업을 운영하는 사업자가 매입세액이 공제된 판매용 휘발유를 영업활동을 위해 사용하는 개별소비세 과세대상 소형승용자동차에 주유한 경우

② 운전학원업을 운영하는 사업자가 매입세액이 공제되었으며 개별소비세 과세대상인 운전교습용 소형승용자동차를 임직원의 업무출장용으로 전용한 경우

③ 컴퓨터판매업을 운영하는 사업자가 폐업할 때, 자기의 과세사업과 관련하여 취득하였고 매입세액이 공제된 상품이 남아 있는 경우

④ 부동산임대업을 운영하는 사업자가 사용인에게 대가를 받지 아니하고 사업용 부동산의 일부에 대하여 임대용역을 제공하는 경우

⑤ 기계제조업을 운영하는 사업자가 대가를 받지 아니하고 상대방으로부터 인도받은 재화를 자재 부담 없이 단순히 가공만 해주는 경우

32. 다음 자료를 이용하여 과세사업자 ㈜A의 2016년 제1기 예정신고기간(2016.1.1.~2016.3.31.)의 부가가치세 과세표준을 계산한 것으로 옳은 것은? 단, 아래에 제시된 금액들은 부가가치세를 포함하지 아니한 것이다.

(1) 1월 30일 : 상품을 10,000,000원에 판매하였는데, 그 대금은 1월 말일부터 매월 말일에 1,000,000원씩 10회 받기로 하였다.
(2) 2월 10일 : 제품을 10,000,000원에 주문생산판매하기로 하였는데 그 대금은 ① 계약시 10%, ② 30% 완성시 40%, ③ 70% 완성시 30%, ④ 인도시 20%를 받기로 하였다. 3월 말일 현재 생산의 완성도는 30%이다.
(3) 2월 20일 : 사업용 부동산을 10,000,000원(건물가액 7,000,000원, 토지가액 3,000,000원)에 양도하기로 계약하였다. 대금은 2월 20일에 1,000,000원, 4월 20일에 4,000,000원, 6월 20일에 5,000,000원을 받기로 하였으며, 부동산은 6월 20일에 양도하기로 했다.
(4) 3월 10일 : 상품을 1,000,000원에 판매하기로 계약하고 계약금 200,000원을 수령하였으며, 수령한 대가에 대하여 세금계산서를 발급하였다. 상품은 4월 10일에 인도되었다.

① 14,900,000원 ② 15,200,000원 ③ 15,900,000원
④ 16,000,000원 ⑤ 18,200,000원

33. 「부가가치세법」상 세금계산서에 관한 설명이다. <u>옳지 않은</u> 것은?

① 3월 25일 재화를 인도하고 6월 25일 대금을 수령하면서 6월 25일자로 세금계산서가 발행된 경우, 해당 세금계산서는 잘못된 세금계산서이므로 공급받는 자는 해당 세금계산서로 매입세액을 공제받을 수 없다.

② 3월 25일 재화를 인도하고 6월 25일 대금을 수령하면서 6월 25일자로 세금계산서를 발급하는 경우, 공급자는 공급가액의 1%에 해당하는 가산세를 납부세액에 더하거나 환급세액에서 뺀다.

③ 세금계산서 발급의무가 있는 사업자가 공급대가 10만원의 재화를 공급하고 세금계산서 발급 시기에 세금계산서를 발급하지 아니한 경우, 공급받은 자는 관할 세무서장의 확인을 받아 세금계산서를 발행할 수 있다.

④ 법인은 전자세금계산서를 발급하여야 하며, 전자세금계산서를 발급하였을 때에는 발급일의 다음 날까지 전자세금계산서 발급명세를 국세청장에게 전송하여야 한다.

⑤ 6월 25일에 재화를 공급하고 공급대가 1,000,000원의 전자세금계산서를 발행하였으나 공급한 재화가 10월 15일에 환입된 경우에는, 10월 15일자로 공급대가 △1,000,000원의 수정전자세금계산서를 발행하여 제2기 과세기간의 과세표준에 포함하여 신고한다.

34. 부동산임대사업자 ㈜B는 다음의 임대용 부동산을 양도하였다. 부동산 양도에 따른 부가가치세 과세표준을 계산한 것으로 옳은 것은? 단, 아래에 제시된 금액들은 부가가치세를 포함하지 아니한 것이다.

(1) 건물의 1층은 상가, 2층은 사무실, 3층은 주택이며, 각 층의 면적은 각각 40m²이다. 부수토지의 면적은 400m²이며, 도시지역에 있다.
(2) 건물과 부수토지는 2016년 6월 6일에 200,000,000원을 받고 양도하였다. 양도가액 중 건물가액과 토지가액의 구분은 불분명하다.
(3) 양도한 부동산의 가액

(단위: 원)

구 분	취득가액	장부가액	기준시가	감정평가액*
건물	60,000,000	40,000,000	64,000,000	54,000,000
부수토지	40,000,000	40,000,000	96,000,000	126,000,000
계	100,000,000	80,000,000	160,000,000	180,000,000

* 감정평가는 2015년 9월 9일에 감정평가업자에 의해 시행되었다.

① 40,000,000원 ② 60,000,000원 ③ 80,000,000원
④ 53,333,333원 ⑤ 156,666,666원

35. 「부가가치세법」상 간이과세의 포기에 관한 설명이다. <u>옳지 않은</u> 것은?

① 간이과세자가 간이과세를 포기하고 일반과세자에 관한 규정을 적용받으려는 경우 간이과세포기신고서를 납세지 관할 세무서장에게 제출하면 된다.

② 간이과세자가 간이과세포기신고서를 제출한 경우 제출일이 속하는 달의 다음달 1일부터 일반과세자에 관한 규정을 적용받게 된다.

③ 간이과세자는 간이과세를 포기하지 않으면 수출에 대하여 영세율을 적용받을 수 없다.

④ 간이과세포기신고서를 제출한 개인사업자는 일반과세자에 관한 규정을 적용받으려는 달의 1일부터 3년이 되는 날이 속하는 과세기간까지는 간이과세자에 관한 규정을 적용받지 못한다.

⑤ 간이과세포기신고서를 제출한 개인사업자가 3년이 지난 후 다시 간이과세를 적용받으려면 그 적용받으려는 과세기간 개시 10일 전까지 간이과세적용신고서를 관할 세무서장에게 제출하여야 한다.

(계속)

36. 과세재화와 면세재화를 모두 판매하는 소매업자 ㈜D의 2016년 제1기 예정신고기간(2016.1.1.~2016.3.31.)의 부가가치세 납부세액(또는 환급세액)을 계산한 것으로 옳은 것은? 단, 제시된 금액은 부가가치세를 포함하지 아니한 것이며, 모든 과세 매입거래에 대해서는 세금계산서를 발급받았다.

(1) 1월 10일에 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용하기 위한 건물과 부수토지를 100,000,000원(건물가액 60,000,000원, 토지가액 40,000,000원)에 구입하였다.
(2) 1월 20일에 과세사업과 면세사업에 공통으로 사용중인 배달용 트럭(2010년 1월 5일 구입가액 8,000,000원)을 3,000,000원에 매각하고, 같은 용도의 새 트럭을 10,000,000원에 구입하였다.
(3) 예정신고기간의 상품 매입액과 매출액은 다음과 같다.

구 분	매입액	매출액
과세상품	40,000,000원	60,000,000원
면세상품	40,000,000원	40,000,000원

(4) 2015년 제2기의 과세공급가액과 면세공급가액은 각각 49,500,000원, 40,500,000원이다.

① 환급세액 1,980,000원 ② 환급세액 1,985,000원
③ 환급세액 2,020,000원 ④ 환급세액 2,035,000원
⑤ 환급세액 4,035,000원

37. 「부가가치세법」상 일반과세자의 가산세 계산으로 <u>옳지 않은</u> 것은?

① 2016년 3월 25일에 사업을 개시하고 2016년 6월 24일에 사업자등록을 신청한 경우에는 2016년 3월 25일부터 2016년 6월 23일까지의 공급가액에 1%를 곱한 금액
② 2016년 3월 25일에 타인의 명의로 사업자등록을 하여 사업을 하다가 2016년 4월 25일에 그 사실이 확인된 경우에는 2016년 3월 25일부터 2016년 4월 24일까지의 공급가액에 2%를 곱한 금액
③ 재화를 공급하고 실제로 재화를 공급하는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서를 발급한 경우에는 그 공급가액에 2%를 곱한 금액
④ 재화를 공급받고 실제로 재화를 공급하는 자가 아닌 자의 명의로 세금계산서를 발급받은 경우에는 그 공급가액에 2%를 곱한 금액
⑤ 재화를 공급받지 아니하고 세금계산서를 발급받은 경우에는 그 세금계산서에 적힌 공급가액에 2%를 곱한 금액

38. 「상속세 및 증여세법」상 주식의 평가에 관한 설명이다. 옳은 것은?

① 유가증권시장에서 거래되는 주식은 평가기준일 현재의 최종시세가액에 의한다.
② 사업개시 후 3년 미만인 비상장법인 주식의 시가를 산정하기 어려워 「상속세 및 증여세법」에서 규정하고 있는 보충적평가방법을 적용하는 경우 그 주식의 가액은 순자산가치만으로 평가한다.
③ 비상장주식의 1주당 순자산가치를 산정함에 있어서 해당 법인의 자산가액은 시가와 장부가액 중 적은 금액으로 한다.
④ 비상장주식의 1주당 순손익가치를 산정함에 있어서 최근 3년간의 순손익액의 가중평균액은 과거 순손익액과 장래의 추정이익 중 적은 금액을 기준으로 계산한다.
⑤ 최대주주의 주식에 대하여 할증평가를 하는 경우 할증비율은 최대주주의 지분율에 관계없이 30%가 적용된다.

39. 다음의 자료를 이용하여 거주자 갑의 상속세 과세가액을 계산한 것으로 옳은 것은?

(1) 거주자 갑은 2016년 5월 1일에 사망하였다.
(2) 상속개시 당시 상속재산가액 : 1,000,000,000원
(3) 갑이 2015년 8월 1일에 상속인 외의 자에게 토지를 매각하고 받은 금액 : 500,000,000원(이 중 300,000,000원은 사용용도가 불분명함)
(4) 갑이 2011년 7월 1일에 상속인 외의 자인 친구 을에게 증여한 재산의 상속개시 당시 시가 : 300,000,000원(증여 당시 시가는 200,000,000원)
(5) 증빙에 의해 확인되는 장례비용 : 30,000,000원(봉안시설의 사용비용 5,000,000원 포함)

① 1,385,000,000원 ② 1,470,000,000원 ③ 1,485,000,000원
④ 1,585,000,000원 ⑤ 1,615,000,000원

40. 재산세에 관한 설명 중 옳은 것을 모두 묶은 것은?

ㄱ. 재산세는 토지, 건축물, 주택, 선박 및 항공기를 과세대상으로 한다.
ㄴ. 재산세의 과세대상이 공부상 등재 상황과 사실상 현황이 다른 경우에는 사실상의 현황에 의한다.
ㄷ. 재산세의 과세기준일은 매년 5월 1일이다.
ㄹ. 재산세의 징수는 신고납부의 방법으로 한다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄷ ③ ㄷ, ㄹ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

책형을 다시 한 번 확인하십시오.

(끝)